

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1393/2531

พันตรีสุวิทย์ เลหาตระกูล

โจทก์

นายพันศักดิ์ ปรียาภรณ์มารวิช

จำเลย

พันตรีสุวิทย์ เลหาตระกูล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีนี้ โจทก์จำเลยตกลงประนีประนอมยอมความกันได้โจทก์จำเลย  
ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อกันอีก โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอ  
ถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด  
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1)(2)เรียงกระทงลงโทษ จำคุก กระทง  
ละ 3 เดือน 4 เดือนและ 3 เดือนตามลำดับ รวมจำคุก 10 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ  
69,71)

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุด-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ